

จำนวน ๒ ชั้น ซึ่งจะได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน และเมื่อโรงเรียนได้รับคะแนนอิงเกณฑ์รอบแรก ๑ คะแนน โรงเรียนจึงควรได้รับคะแนนพัฒนาการในการประเมินรอบสอง ๑ คะแนน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้คะแนนในส่วนตัวบ่งชี้ ๔.๒ เป็นคะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน และคะแนนอิงพัฒนาการ ๐ คะแนน จึงไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์การประเมินกำหนด

ส่วนตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกต้องงบประมาณดำเนินการทั้งหมด นั้น เมื่อเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกต้องงบประมาณดำเนินการทั้งหมด หมายถึง จำนวนงบประมาณที่สถานศึกษาใช้ไปในการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และผลงานวิชาการที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกเทียบกับงบประมาณดำเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา โดยงบประมาณดำเนินการหมายถึง งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) โดยมีสูตรการคำนวณให้พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งหมด และมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ น้อยกว่า ๐.๕ คะแนน อิงเกณฑ์ ๒ คะแนน คือ ๐.๕ ถึง ๐.๙๙ และคะแนนอิงเกณฑ์ ๓ คะแนน คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีมีงบประมาณดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๑๐,๖๑๘,๕๔๘.๘๘ บาท และโรงเรียนได้ใช้งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ โดยใช้สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ๓ เรื่อง รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เท่ากับ ๐.๖๗๐๕ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินให้โรงเรียนได้รับคะแนนในส่วนตัวบ่งชี้ ๔.๓ เป็นคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

สำหรับผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ประสิทธิภาพของการให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม นั้น เมื่อเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ คือ ประสิทธิภาพของการให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม หมายถึง การที่สถานศึกษามีบทบาทหรือแสดงความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการ



ที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ หรือการคำนึงถึงการจัดหลักสูตรหรือให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติที่มีการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน สถานศึกษามีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนและมีการบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีระดับคุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนนว่า ระดับ ๑ คือ มีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถานศึกษา ระดับ ๒ คือ มีองค์ประกอบระดับ ๑ และมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถานศึกษา และระดับ ๓ คือ มีองค์ประกอบระดับ ๑ และระดับ ๒ กับทั้งมีการบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ มีผลการประเมินระดับ ๑ คะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน คือ มีผลการประเมินระดับ ๒ และคะแนนอิงเกณฑ์ ๓ คะแนน คือ มีผลการประเมินระดับ ๓ ส่วนความหมายและความสำคัญของตัวบ่งชี้สมรรถนะสำคัญ (KPI) ที่ ๕.๒ คือ ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรมและโครงการที่ให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมต่อปี คือ การจัดกิจกรรมและโครงการที่ให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม ได้แก่ การให้ความรู้จากการบรรยาย การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เป็นต้น โดยร้อยละที่ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการพิจารณา คือ เอกสารรายงานการให้บริการจากฝ่ายวิชาการของสถาบัน เอกสารรายงานการดำเนินงานแผนและพัฒนา และเอกสารรายงานจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีได้มีแผนและดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทั้งกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ชุมชนและกิจกรรมการเป็นกรรมการวิชาชีพให้กับหน่วยงานภายนอก โดยกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ชุมชนนั้น โรงเรียนได้จัดทำจำนวน ๙ โครงการ ส่วนกิจกรรมการเป็นกรรมการวิชาชีพให้กับหน่วยงานภายนอกนั้น โรงเรียนได้จัดทำจำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน ซึ่งการที่โรงเรียนจะได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๓ คะแนน นั้น จะต้องแสดงเอกสารรายงานที่เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นได้ว่าโรงเรียนมีแผนหรือโครงการและมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ รวมทั้งมีการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย จนเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคม

แห่งการเรียนรู้ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า โรงเรียนได้มีการประสานการให้บริการทางวิชาการ กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก และมีได้ทำการประเมินและติดตามผลการบริการทางวิชาการ ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นแต่ประการใด ซึ่งไม่ครบองค์ประกอบที่จะได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๓ คะแนน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินให้โรงเรียนได้รับคะแนนในส่วนตัวบ่งชี้ ๕.๒ เป็นคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะฟังได้ว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองของโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดี การให้คะแนนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การประเมินที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว ยกเว้นกรณีมาตรฐานที่ ๔ ในส่วนตัวบ่งชี้ ๕.๒ ที่โรงเรียนควรได้รับคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน และคะแนนพัฒนาการ ๑ คะแนน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ให้คะแนนอิงเกณฑ์เพียง ๑ คะแนน และคะแนนพัฒนาการเพียง ๐ คะแนน จึงไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การประเมิน อย่างไรก็ตาม การที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับมาตรฐาน ในระดับดีไม่น้อยกว่า ๕ มาตรฐาน ดังนั้น เมื่อโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินมาตรฐาน อยู่ในระดับดีเพียง ๒ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๖ กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) มีมติไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาให้แก่โรงเรียน บริหารธุรกิจภาคใต้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๑๑๒/๒๕๖๐)



คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐละเลยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ยื่นคำขอ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยนั้นให้ถูกต้องครบถ้วน การไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของนาย พ. ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสำรองลำดับที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ขอเอกสารเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบภาควิชาการรอบแรก คณะกรรมการในการสอบภาคปฏิบัติรอบสอง คณะกรรมการผู้มีอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล คณะกรรมการรวมคะแนนผลของการสอบทั้งสองภาค และใบบันทึกการให้คะแนนในการสอบทั้งภาควิชาการรอบแรก การสอบภาคปฏิบัติรอบสอง การสอบความถนัดและภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ การสอบพลศึกษา และผลสรุปการรวมคะแนนของทั้งสองภาค ของนักเรียนทุกคน

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนบุตรของผู้ฟ้องคดีกับนักเรียนคนอื่นที่สอบได้ ต่อมา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กองทัพอากาศได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมการกำกับดูแลจำนวน ๑๑ ฉบับ แล้ว ส่วนเอกสารบันทึกการให้คะแนนสอบของนักเรียนทุกคน เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จึงไม่สามารถมอบเอกสารของบุคคลอื่นให้ได้ สามารถมอบได้เฉพาะเอกสารของบุตรผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยบันทึกการให้คะแนนของนักเรียนที่สอบผ่านทั้งการสอบภาควิชาการรอบแรกและการสอบรอบสอง (การสอบวิชาวิสัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพลศึกษา) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วน ของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และบันทึกการให้คะแนนการสอบรอบสอง (การสอบ วิชาวิสัย และการสอบสัมภาษณ์) ของบุตรผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบภาควิชาการรอบแรก และคณะกรรมการในการสอบภาคปฏิบัติรอบสอง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ที่มีอำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล ตลอดจนคณะกรรมการรวมคะแนนผลของการสอบ ทั้งสองภาคของการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วน ของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมสำเนาคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ส่งเอกสารตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีฐานะเป็นคณะกรรมการ วินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐ



และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๕^๑ และมาตรา ๓๗วรรคสอง^๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยบันทึกการให้คะแนนของนักเรียนที่สอบผ่านทั้งการสอบภาควิชาการรอบแรกและการสอบรอบสอง (การสอบวิภาวีสัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพลศึกษา) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และบันทึกการให้คะแนนการสอบรอบสอง (การสอบวิภาวีสัย และการสอบสัมภาษณ์) ของนาย พ. บุตรผู้ฟ้องคดี และให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบภาควิชาการรอบแรก คณะกรรมการในการสอบภาคปฏิบัติรอบสอง คณะกรรมการผู้ที่มีอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และคณะกรรมการรวมคะแนนผลการสอบทั้งสองภาคของการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างครบถ้วนถูกต้อง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ได้เปิดเผยข้อมูลตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบันทึกการให้คะแนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นบันทึกการให้คะแนนที่จัดทำขึ้นใหม่ภายหลังมิใช่บันทึกการให้คะแนนของนักเรียนที่สอบผ่านรอบสอง (การสอบวิภาวีสัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพลศึกษา) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และใบบันทึกการให้คะแนนการสอบรอบสอง (การสอบวิภาวีสัย และการสอบสัมภาษณ์) ของนาย พ. บุตรผู้ฟ้องคดี ตามนัยคำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมีได้เปิดเผยใบบันทึก

^{๑-๒} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย

มาตรา ๓๗

ฯลฯ

ฯลฯ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามที่ได้เห็นสมควรก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

การให้คะแนนดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ดังกล่าว อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปบันทึกการให้คะแนนฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๑๔๐/๒๕๕๙)

๑.๑.๒ กรณีฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง จึงกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ ที่สำคัญของเอกชน กรณีของเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับผู้ฟ้องคดีตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ความพร้อม จ่ายพลังงานไฟฟ้า) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ (ค่าพลังงานไฟฟ้า) แม้จะฟังได้ว่า หากมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทคู่แข่งทางการค้า ของผู้ฟ้องคดี หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบทางการค้าและเกิดผลกระทบต่อกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ แต่เมื่อผู้ขอข้อมูล ขาวสารดังกล่าวเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า มิได้ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้า และการขอข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชนและเพื่อตรวจสอบ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารได้คำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นข้างต้นอยู่แล้ว จึงมีคำวินิจฉัยให้การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม ดังกล่าวแก่ผู้ขอพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เว้นแต่เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒



และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยโดยให้ผู้ขอตรวจดูได้แต่ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่าการวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้มีการเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อเสนอคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านการเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีโดยยืนยันตามความเห็นเดิมที่ควรเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสอง โดยแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีแก่ผู้ร้องสอดทั้งสอง พร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เว้นแต่เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยโดยให้ผู้ร้องสอดทั้งสองตรวจดูได้ แต่ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมที่ผู้ร้องสอดทั้งสองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผย มีลักษณะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร

ของราชการตามมาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ แต่หากเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นควรให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมแก่ผู้ร้องสอดทั้งสิ้น โดยให้เปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ด้วยนั้น เห็นว่า การเปิดเผยเอกสารแนบท้ายดังกล่าว หากมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทคู่แข่งทางการค้าของผู้ฟ้องคดี หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าและเกิดผลกระทบต่อกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓-๔} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเข้าใจหรือคำแนะนำในดังกล่าว

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

(๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้ เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้



มีคำสั่งให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมแก่ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารในส่วนเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ จึงอาจกระทบต่อกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี และมีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมแก่ผู้ขอพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ส่วนเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ เนื่องจากมีลักษณะเป็นสูตรการคำนวณที่ได้กำหนดรูปแบบวิธีคิดไว้อยู่แล้ว มิใช่ข้อมูลทางเทคนิคอันจะถือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า แต่การเปิดเผยอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ โดยให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยดังกล่าว เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้สิทธิขอตรวจข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน และเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องสอดทั้งสิ้นประกอบธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องสอดทั้งสิ้นคัดลอกหรือจดบันทึกเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ แล้วนำไปเปิดเผยก็จะเกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยว่า การเปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้าได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยให้ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นเข้าตรวจดูได้ แต่ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกดังกล่าวย่อมหมายความว่า ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นไม่สามารถบันทึก จด หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าต่อผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีจากการที่ผู้อื่นอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในชั้นการตรวจดู ผู้ร้องสอดทั้งสิ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญโดยต้องมีการควบคุมดูแล ห้ามมิให้มีการจดบันทึกไม่ว่ากรณีใดๆ หากจดบันทึกถือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การเปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ นั้น เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หมายถึงเฉพาะข้อมูลข่าวสารของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงข้อมูลข่าวสารของนิติบุคคลด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทจำกัดอันมีสถานะเป็นนิติบุคคล กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่การเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสี่เป็นเพียงกลุ่มบุคคล ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่อาจถือเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ได้ นั้น เห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง จึงกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ซึ่งแม้ว่าผู้ร้องสอดทั้งสี่จะยื่นหนังสือขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี โดยยื่นในฐานะกลุ่มบุคคลจำนวน ๔ กลุ่ม ก็ตาม แต่ผู้ที่ยื่นและลงนามในหนังสือดังกล่าว เป็นตัวแทนของผู้ร้องสอดทั้งสี่และเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ร้องสอดทั้งสี่ในฐานะประชาชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจึงมีสิทธิเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี แก่ผู้ร้องสอดทั้งสี่พร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เว้นแต่เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยโดยให้ผู้ร้องสอดทั้งสี่ตรวจสอบได้ แต่ไม่ให้สำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๑๔๕/๒๕๕๙)



๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ คือ เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นหรือบุคคลที่เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นให้ความยินยอม หรือบุคคลที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานเขตเพื่อขอคัดและรับรองสำเนาคำขอเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๑) ของนาง ส. ขอคัดและรับรองสำเนาคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๑) ของนาย ณ. เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสอง แต่โดยที่เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลทั้งสองให้ขอใบแทนหรือคัดถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ ประกอบกับเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอคัดและรับรองสำเนาคำขอเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๑) ของนาง ส. (ผู้ร้องสอดที่ ๑) เพื่อนำไปใช้ประกอบในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ขอคัดและรับรองสำเนาคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๑) ของนาย ณ. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) เพื่อนำไปประกอบในคดีอาญาข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ส่งเสียงดังในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาตให้คัดสำเนาเอกสารตามคำขอดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องสอดทั้งสอง และเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับรายการที่ขอคัดรับรองโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้คัดสำเนาเอกสารตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอ ได้แก่ คำขอเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๑) และคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๑) มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ เลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น

ที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ และความเชื่อ เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเมื่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของหน่วยงานของรัฐ จึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย ซึ่งมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ โดยต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ซึ่งมาตรา ๑๕ บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร และเมื่อพิจารณาประกอบกับ มาตรา ๒๔ (๘)^๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จะเห็นได้ว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ นั้น คือ เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น หรือบุคคลที่เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นให้ความยินยอม หรือบุคคลที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒/๒๗๒๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ที่วางแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นคำร้อง ขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล สรุปความได้ว่า ในการขอคัดทะเบียนชื่อบุคคลจะต้อง ดำเนินการโดยเจ้าของทะเบียนชื่อบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เจ้าของทะเบียนชื่อบุคคลมอบอำนาจ ให้ดำเนินการเท่านั้น สำหรับประเด็นปัญหาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขอคัดสำเนา คำขอเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๑) ของผู้ร้องสอดที่ ๑ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการขอใบแทนหรือสำเนา รายการทะเบียนชื่อบุคคล ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตามที่บัญญัติ ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยตามข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่า หมายถึง (๑) ผู้จดทะเบียนหรือผู้มีรายการชื่อ เป็นเจ้าของหนังสือสำคัญหรือผู้มีรายการชื่อเป็นเจ้าของหนังสืออนุญาตหรือผู้มีรายการชื่อ เป็นเจ้าของหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ (๒) คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองของบุคคลตาม (๑) และ (๓) ผู้ซึ่งนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนท้องที่เห็นว่ามีหรืออาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

^๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ แห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ทะเบียนชื่อบุคคลนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๓๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรื่อง ผู้มีส่วนได้เสียในการขอคัดสำเนา รายการบัตรประจำตัวประชาชนที่กำหนดให้การพิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้หนึ่งผู้ใดนั้น จะต้องพิจารณาว่าผู้ขอตรวจหรือคัดสำเนารายการบัตรประจำตัว ประชาชนควรจะต้องมีประโยชน์ได้เสียกับเรื่องนี้โดยตรง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดี ขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ ตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเพื่อนำไปประกอบการดำเนินคดีอาญา กับผู้ร้องสอดทั้งสอง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สอบถามถึงความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว ไปยังสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ได้รับแจ้งกลับมามีว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำขอ มีบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๑) ของผู้ร้องสอดที่ ๒ ประกอบสำนวนคดีแต่อย่างใด ประกอบกับ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอคัดและรับรองรายการคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ของผู้ร้องสอดที่ ๑ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท โดยอ้างว่าต้องการดูรายการเกี่ยวกับอาชีพ เหตุผลดังกล่าว ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับรายการที่ขอคัดและรับรอง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคู่กรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความกับผู้ร้องสอดทั้งสอง และผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ร้องสอดทั้งสอง ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ร้องสอด ทั้งสองตามคำขอ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้คัดและรับรองสำเนาข้อมูลของ ผู้ร้องสอดทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๕/๒๕๖๐)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ในการประมวลซื้อทรัพย์สินรถยนต์ที่ได้จากการขายทอดตลาด มีข้อกำหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและต้องรับผิดชอบภาระค่าภาษีต่อกรมศุลกากรเอง เมื่อฟังได้ว่ารถยนต์ที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร และปรากฏว่ากรมการค้าต่างประเทศได้เคยออกใบอนุญาตให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมนำรถยนต์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อรถยนต์ดังกล่าวมาจากการขายทอดตลาดจึงต้องผูกพันภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพแล้วส่งออกตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย

การอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย การที่กรมการค้าต่างประเทศไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้ารถยนต์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และการที่กรมศุลกากรไม่รับชำระภาษีอากรจากผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำรถยนต์ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกจำหน่ายในประเทศได้ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท ย. นำรถยนต์จำนวน ๓๐๒ คัน เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพและส่งออกตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา บริษัท ย. ถูกฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดรถยนต์ของบริษัท ย. จำนวน ๓๐๒ คัน ดังกล่าว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขายทอดตลาดรถยนต์ในความครอบครองของบริษัท ย. โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์เอง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอเสียภาษีอากรรถยนต์ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อนำรถยนต์ออกมาจำหน่ายในราชอาณาจักร แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับชำระภาษีอากร อ้างว่าเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับชำระภาษีอากรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า กรณีรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีซื้อจากการขายทอดตลาดภายใต้เงื่อนไขการประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีต้องขอใบอนุญาตนำเข้าเพื่อมาประกอบการชำระภาษีอากรหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับรถยนต์จำนวน ๓๐๒ คัน ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท ย. นำเข้ามาเพื่อปรับสภาพและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เมื่อไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกใบอนุญาตใหม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขัดข้องหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับชำระภาษี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งว่าการจะยื่นขอชำระภาษีอากรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใต้เงื่อนไขการประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นขั้นตอนการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แตรรถยนต์จำนวน ๓๐๒ คัน ดังกล่าวจะต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร



เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีชำระภาษีอากรขาเข้ารถยนต์จำนวนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ชำระภาษีสามารถนำรถยนต์ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อจำหน่ายภายในประเทศได้ ซึ่งขัดกับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับชำระภาษีอากรรถยนต์ที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับชำระภาษีอากรรถยนต์ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รถยนต์จำนวน ๓๐๒ คัน เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท ย. นำรถยนต์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพเพื่อส่งออกป็นอกราชอาณาจักร ไม่สามารถนำออกมาขายในประเทศ ผู้ซื้อรถยนต์ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว จึงต้องส่งรถออกนอกราชอาณาจักรตามสภาพของตัวทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพแล้วส่งออกป็นอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์มาจากการขายทอดตลาด ไม่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการนำเข้ามาแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือตอบข้อหารือของอธิบดีกรมศุลกากรว่า การอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีชำระภาษีอากรขาเข้ารถยนต์จำนวน ๓๐๒ คัน จะมีผลให้ผู้ชำระภาษีสามารถนำรถยนต์ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วนำออกจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ ซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่พิพาท นั้น เห็นว่า การตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการชี้แจงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับชำระภาษีอากรจากผู้ฟ้องคดี เพราะการรับชำระภาษีอากรหรือไม่เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีและการตอบข้อหารือดังกล่าว

ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับชำระภาษีอากรจากผู้ฟ้องคดี ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจนำรถยนต์ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกจำหน่ายภายในประเทศ ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ นั้น เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า รถยนต์ทั้ง ๓๐๒ คัน ที่พิพาทเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ซื้อรถยนต์ตามประกาศขายทอดตลาด จึงต้องผูกพันภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพแล้วส่งออก ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ อนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่พิพาท หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับชำระภาษีอากรทั้งหมดตามสภาพ ราคา และอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันที่นำรถยนต์นั้น ออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก จะทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถนำรถยนต์ออกจำหน่ายในประเทศได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมบังคับคดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสียภาษี ภาระเงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการโอนรถยนต์ และการไม่รับชำระภาษีอากรจากผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถนำรถยนต์ที่พิพาทจำนวน ๒๔ คัน ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนด่านศุลกากร แม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่งออกไปยังประเทศจีนทางด่านศุลกากรเชียงแสน จำนวน ๑๔ คัน ส่วนอีก ๑๐ คัน ส่งออกไปยังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยใบขนสินค้าขาออกระบุชื่อผู้ฟ้องคดี พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รวมทั้งมีลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ดำเนินการพิธีการศุลกากร และมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ประเมินอากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประทับวันทำการ โดยไม่ต้องชำระภาษีอากร จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการ นำรถยนต์พิพาทส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมา จึงมิใช่ผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถยนต์ ออกจำหน่ายในราชอาณาจักรได้ จึงมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐๖/๒๕๕๙)



๒. ค่าธรรมเนียม

๒.๑ ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดสำหรับควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว โดยกำหนดให้ต้องเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่ประกอบกิจการนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ในขณะที่ใบอนุญาตฉบับเดิมยังไม่สิ้นอายุ อันเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับเดิม แต่ราชการส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุผ่านมาแล้วเป็นเวลาหลายวัน จึงเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการดำเนินกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการอยู่ และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ การที่ราชการส่วนท้องถิ่นเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ จึงเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดไว้ การที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งปฏิเสธไม่คืนเงินส่วนต่างค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ต่อมา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว โดยชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ต่อมา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ซึ่งข้อบัญญัติฯ

ฉบับใหม่ดังกล่าวกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ที่มีขนาดเดียวกับผู้ฟ้องคดีไว้เพียงฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจะสิ้นอายุลง จึงขอคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนส่วนต่างของเงินค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพนั้น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ ออกข้อกำหนดสำหรับควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว โดยจะต้องเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการประกอบกิจการในระยะเวลาที่ประกอบกิจการนั้น ดังนั้น เมื่อข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับกิจการสปา เพื่อสุขภาพที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ไว้ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ยื่นคำขอ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ในขณะที่ใบอนุญาตฉบับเดิมยังไม่สิ้นอายุ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ได้อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับเดิม การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอและมีคำสั่งอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจท้องถิ่นเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจากการดำเนินกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดเวลาที่ยังดำเนินการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามอัตราเดิมของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคำสั่งปฏิเสธไม่คืนส่วนต่าง ของค่าธรรมเนียมจำนวน ๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนส่วนต่างของเงินค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพที่เรียกเก็บไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๐/๒๕๖๐)

